

시 정 요 구

1. 제 목 : 탄력근무제 절차 미준수

2. 관계기관 : XXXX병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 가족 친화적 조직문화 조성을 통한 일·가정 균형 실현 및 일하는 방식 지속적 개선을 통해 조직 경쟁력 제고를 위해 2014년 4부터 탄력근무제 도입하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「탄력근무제 운영기준 안내(☞☞☞☞-4901, '22.10.20.)」에 따르면 주 40시간을 근무하되, 출퇴근 시간·근무시간·근무일을 자율적으로 조정할 수 있으며 근무유형은 [표 1]과 같이 3가지 유형으로 구분되어 있습니다.

[표 1] 공단 탄력근무제 형태별 개념

구분	개념
시차출퇴근형	1일 8시간 근무체계 유지, 출퇴근시간 자율 조정
근무시간 선택형	1일 8시간에 구매받지 않음(일 4~12시간 근무), 주 5일 근무 준수
집약 근무형	1일 8시간에 구매받지 않음(일 4~12시간 근무), 주 3.5~4일 근무

이 중 근무시간 선택형의 경우, 근무시간이 매일 다를 수 있으나, 1일 4시간에서 12시간 범위 내에서 주 40시간 및 주 5일을 반드시 준수하여야 합니다.

또한, 근무시간 선택 기간 중에 연차를 사용할 경우에는 8시간 근무일에 사용하는 것이 원칙이며, 근무시간이 8시간 초과한 날에 연차(1일/8시간) 사용한 경우에는 반드시 사전 변경하여 주 40시간을 준수하여야 하며, 근무시간을 사전 미 변경시에는 8시간 초과분에 대한 연차를 공제하도록 되어 있습니다.

따라서 XXXX병원에서는 근무시간 선택형 근무를 하는 직원들이 탄력근무제를 사용하는 기간에 8시간 초과근무일에 연차를 사용할 경우, 다른 근무일에 연장근무로 변경신청을 함으로써 주 40시간을 준수하도록 복무관리를 철저히 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 XXXX병원의 탄력근무제 운영실태를 확인한 결과, [표 2]와 같이 XXXX병원 직원 중 사전에 탄력근무제를 신청하여 전결권자의 승인을 득한 후에 연차 사용 전 전결권자의 탄력근무제 변경 신청에 대한 승인 없이 그대로 출퇴근시간을 유지하여 주 40시간을 충족하지 못한 경우가 발생한 것을 확인하였습니다.

[표 2] 탄력근무제 기간 중 연차사용 후 미변경 현황

연번	사번	성명	탄력근무제사용기간	연차사용일	부족시간	환수금액(원)	비고
1							
2							
3							
4							
5							

4. 관계기관 의견

XXXX병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ XXXX병원장은

- 근무시간 선택형 근무 기간 중 연차사용으로 주 40시간 근로시간 미충족한 직원 #명에게 #####원을 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)